

감사결과처분요구서

No. 2024 - 12					
소관부서	시행년도	행정상 조치	재정상 조치		신분상 조치
			조치방법	금액(천원)	
▽ ♡	2024	부서주의1 개선1	-	-	-

제 목 : 용역 계약업무 소홀 (산업재해 예방지도 용역)

○ 현황(개요)

▽ ▼(이하 “담당부”라 한다)는 나¹⁾를 진행하고 있으며, 가설울타리 설치공사 재해예방 기술지도 용역을 [표1]과 같이 운영하고 있다.

[표1] 용역 현황(생략)

○ 관련법령(판단기준)

중·소규모 건설공사 발주 시 산업안전보건법 제73조(건설공사의 산업재해 예방지도)에 따라 건설공사 발주자가 건설산업 재해예방을 위한 지도계약²⁾(기술지도 계약)을 체결하여야 하고, 같은 법 제74조에 따라 지정받은 전문기관(이하 “건설재해예방전문지도기관”이라 한다)과 건설 산업재해 예방을 위한 기술지도 계약을 체결하여야 한다.

건설재해 예방 전문 지도기관은 건설공사 도급인에게 산업재해 예방을 위한 지도를 실시하여야 하며, 건설공사 도급인은 지도에 따라 적절한 조치를 하여야 한다.

기술지도 계약체결 대상 건설공사는 산업안전보건법 시행령 제59조 1항에 따라, 공사금액 1억원 이상 120억원 미만인 공사와 건축법 제11조에 따른 건축허가의 대상이 되는 공사를 말하며, 공사 기간이 1개월 미만인 공사, 육지와 연결되지 않은 섬 지역에서 이루어지는 공사, 사업주가 안전관리자의 자격을 가진 사람을 선임하여 안전관리자의 업무만을 전담하도록 하는 공사 등은 제외한다.

1) 생략
2) 산업안전보건법 개정(2021.8.17. 개정, 2022.8.18. 시행)으로 기술지도 계약 의무 주체가 건설공사 도급인에서 건설공사 발주자로 변경됨

또한 건설공사의 발주자는 산업안전보건법 시행령 제59조 2항에 따라, 건설 산업재해 예방을 위한 기술지도 계약을 해당 건설공사 착공일의 전날까지 체결해야 한다.

○ 확인된 문제

가설울타리 설치공사는 건설산업 재해예방을 위한 지도계약 체결 의무 대상으로 착공일 전일 까지 기술지도 계약을 체결하여야 하나, 해당 부서는 착공일로부터 약 7개월 가량 기술지도 계약체결을 지연하였다.

○ 관련자 의견 및 판단

담당부는 당초 지장물 해체 공사 및 가설울타리 설치공사를 통합발주로 계획하였으나, 가설울타리 설치공사를 별도 발주하는 과정에서 기술지도 계약체결 대상 여부를 파악하지 못하여 계약 체결 시기를 준수하지 못했으며 추후 유의하여 업무를 진행하겠다고 의견을 제시하였다.

공사 착공 이후 담당부와 건설사의 철저한 현장관리로 현재까지 안전사고가 발생하지 않은 점과 관련법 개정을 뒤늦게 인지하고 용역계약 체결한 점을 고려하여 금회에 한하여 부서주의 처분한다.

또한, 재발방지를 위해 안전관리 담당부서는 상위법 개정사항과 일치하도록 공사 지침³⁾의 정비가 필요하다.

○ 조치할 사항

1. 행정상 조치 사항

☞ 용역 계약 업무 소홀 방지를 위한 “부서주의” 처분

- 총무인사처는 재해예방 기술지도 용역 계약 업무를 소홀히 한 관련 부서에 대하여 “부서주의” 처분하시기 바랍니다.

【관련부서】 ▽

3) 안전관리지침, 안전보건경영시스템(KOSHA-MS) 지침서

☞ 재발방지를 위한 안전관리지침 개정 “개선” 요구

- 관련부서는 향후 재발방지를 위해 상위법과 일치하도록 공사 지침을 개정하시기 바랍니다.

【관련부서】 ♡. 끝.